



Besluit

Besluit leveringsvergunning elektriciteit

Ons kenmerk : ACM/UIT/500992

Zaaknummer : ACM/18/033758

Datum : 18 oktober 2018

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers aan Ventum B.V., Kamer van Koophandel-nummer: 72156074.

I. Aanvraag en procedure

1. Op 6 augustus 2018 heeft Ventum B.V., (hierna: Ventum), bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een aanvraag voor een vergunning ingediend.¹
2. Aanleiding voor deze aanvraag is het voornemen van Ventum om elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers.²
3. Op 13 augustus 2018 heeft de ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Ventum.
4. Op 14 augustus 2018 heeft de ACM Ventum de kans gegeven de aanvraag aan te vullen. De ACM heeft de beslistermijn opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van de uitnodiging om de aanvraag aan te vullen.
5. Op 17 september 2018 heeft Ventum de ontbrekende stukken aangeleverd. Hiermee bevat de aanvraag van Ventum de vereiste gegevens en documenten. De aanvraag is compleet volgens het 'Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers'³ (hierna: het Bve). De ACM heeft de behandeling van de aanvraag op diezelfde datum voortgezet.
6. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft Ventum op verzoek van de ACM ook overige gegevens verstrekt over zijn kwaliteiten.⁴
7. Op 16 oktober 2018 heeft Ventum alle vragen over de organisatorische, technische en financiële kwaliteit voldoende beantwoord.

¹ Artikel 95d, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

² Artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

³ Artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers.

⁴ Artikel 95d, eerste lid onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998.

II. Juridisch Kader

8. Het is verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A. Dit wordt bepaald in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
9. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 een vergunning aan een aanvrager die voldoende aantoont dat hij:
 - (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen na te komen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998.
10. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁵ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
11. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013'⁶ heeft de Directie Consumenten van de ACM mandaat en machtiging gekregen om besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek met consumentenbelangen te maken hebben. De directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten zijn bevoegd om een beslissing te nemen op deze aanvraag.
12. In het Bve zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt. Hierin staan de inhoudelijke en procedurele regels waaraan een vergunningaanvrager zich moet houden.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

13. In artikel 3 van het Bve zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt. Op deze criteria gaat de ACM verder in onder het kopje 'Beoordeling' in onderdeel III (zie hieronder).

Inhoud van en procedure voor de aanvraag

14. Een aanvraag moet bij de ACM worden ingediend op grond van artikel 2, eerste lid, van het Bve. In artikel 2 van het Bve staat welke gegevens de aanvraag tenminste moet bevatten. De aanvrager kan zelf aanvullende informatie toevoegen. Daarnaast kan de ACM om aanvullende informatie vragen als dat nodig is.⁷

⁵ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9333.

⁶ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9697.

⁷ Artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

III. Beoordeling

Introductie

15. De ACM beoordeelt hieronder of Ventum voldoende heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.⁸ De ACM beoordeelt verder of Ventum redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen na te komen uit hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

16. In artikel 3, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van het Bve is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Programmaverantwoordelijkheid

17. De aanvrager moet voor voldoende lange termijn een erkenning als programmaverantwoordelijke hebben.⁹ Als de aanvrager deze programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen aan een contractspartij, dan moet de contractspartij deze erkenning bezitten. De ACM is van oordeel dat Ventum heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Administratieve organisatie en controle

18. De aanvrager moet¹⁰ een goede algemene en financiële administratie voeren, en zorgen dat hierop een goede interne of externe controle plaatsvindt. De ACM is van oordeel dat Ventum heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen. De ACM baseert zich hierbij op de gegevens en documenten die de aanvrager heeft aangeleverd en met name op het Assurance-rapport van een onafhankelijke accountant.

Non-faillissement / geen surseance van betaling

19. De aanvrager mag niet in staat van faillissement verkeren en hem mag geen surseance van betaling zijn verleend.¹¹ Ventum heeft dit naar oordeel van de ACM voldoende aangetoond aan de hand van een verklaring van de Rechtbank van Utrecht.¹²

Financiële kwaliteit

20. Ventum heeft bij de aanvraag een prognose gedaan over de ontwikkeling van zijn financiële positie. Hiervan heeft Ventum ook bewijzen in de vorm van documentatie en overeenkomsten aangeleverd. De ACM stelt vast dat Ventum beschikt over voldoende financiële kwaliteit voor een goede uitvoering van zijn taak.

Redelijke voorwaarden

21. Een aanvrager hanteert redelijke voorwaarden als deze voldoen aan artikel 3, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van het Bve.

⁸ Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 jo. artikel 3 van het Bve.

⁹ Artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van het Bve.

¹⁰ Artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het Bve.

¹¹ Artikel 3, tweede lid, onderdelen c en d, van het Bve.

¹² Op basis van de registers, als bedoeld in artikelen 19 en 222a van de Faillissementswet.

Offertes en overeenkomsten/betalingsregeling / regeling voor het opzeggen en ontbinden

22. De aanvrager moet duidelijke offertes en overeenkomsten gebruiken.¹³ Hij moet hierin aangeven welke tarieven hij hanteert en wat de opbouw daarvan is. Daarnaast moet de aanvrager een transparante en redelijke betalingsregeling hanteren en ook een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten.¹⁴ De ACM is van oordeel dat, aan de hand van offertes, overeenkomsten en voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers, Vantum heeft aangetoond aan deze vereisten te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling

23. De aanvrager moet in staat zijn om klachten en geschillen op adequate wijze te behandelen.¹⁵ Vantum heeft een goede interne klachtenprocedure laten zien. Ook heeft Vantum bewijs geleverd dat hij geregistreerd is bij de Geschillencommissie Energie en bij de Geschillencommissie Energie Zakelijk. De ACM is van oordeel dat Vantum heeft aangetoond aan de vereisten te voldoen.

IV. Besluit

24. De ACM is van oordeel dat Vantum heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak. Vantum kan redelijkerwijs in staat worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
25. De ACM verleent namens de Minister aan Vantum een vergunning voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers.¹⁶
26. Aan deze vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Vantum *blijvend* voldoet aan de vereisten voor vergunningverlening. Vinden er wijzigingen plaats in gegevens en documenten die Vantum bij de aanvraag heeft verstrekt, dan geeft Vantum die *direct* door aan de directeur van de Directie Consumenten van de ACM. Dit geldt voor tenminste de wijzigingen in de documenten en gegevens, genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, d, e, f, van het Bve. Dit geldt ook voor de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn huidige en verwachte financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
27. Vantum moet jaarlijks zijn jaarrekening aan de directeur van de Directie Consumenten van de ACM sturen. Dit moet gebeuren binnen één maand nadat de jaarrekening is vastgesteld.¹⁷
28. De Minister kan deze vergunning intrekken als Vantum niet meer voldoet aan de wet¹⁸, het Bve, de voorschriften die bij dit besluit tot vergunningverlening zijn gesteld, of om andere redenen.
29. De openbare versie van dit besluit publiceert de ACM op haar website.
30. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het bekend is gemaakt.¹⁹

¹³ Artikel 3, derde lid, onderdeel a, van het Bve.

¹⁴ Artikel 3, derde lid, onderdelen b en c, van het Bve.

¹⁵ Artikel 3, tweede lid, onderdeel d, van het Bve.

¹⁶ Artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

¹⁷ Artikelen 2:361 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

¹⁸ Artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

¹⁹ Artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht.

Den Haag, 18 oktober 2018
(datum feitelijke ondertekening)

Hoogachtend,
de Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt,
voor deze:

W.G.

mr. drs. J.L. van de Braak
Teammanager Directie Consumenten

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.